DI.092…...2026…

Umowa o powierzenie Grantu
w ramach Spark 4.0 Edycja: Rethink
nr ..... (nr umowy/rok)
(dalej: „Umowa")

zawarta w dniu …….2026 r. w Łodzi pomiędzy:

ŁÓDZKĄ SPECJALNĄ STREFA EKONOMICZNĄ S.A., z siedzibą w Łodzi (90-349), przy ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014128, NIP: 7251486825, REGON 471537330, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000 zł, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.), reprezentowaną przez:

1. **.....** – Prezesa Zarządu,

2. **.....** – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej **ŁSSE** lub **Akceleratorem**

a

.....

zwanym dalej **Grantobiorcą** lub **Startupem,**

zwani łącznie w dalszej części Umowy **Stronami**, a każda z osobna **Stroną.**

Działając na podstawie:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwane dalej **„Rozporządzeniem Ogólnym"**;
2. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, zwanej dalej „**Ustawą Wdrożeniową**";

3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej **„Rozporządzeniem KE nr 651/2014"**;
4. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz..UE.L. 2023.2831 z 15.12.2019 r.).
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „**ufp**";
6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
7. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
8. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późń. zm);
9. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
10. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
11. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.);
12. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2055), zwanego dalej **„Rozporządzeniem w sprawie zaliczek";**
13. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z późn. zm.), zwanego dalej „taryfikatorem".
14. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
15. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zwane dalej **„Wytycznymi kwalifikowalności"**
16. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2510), zwane „**Rozporządzeniem PARP-FENG**";
17. Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki nr FENG.02.28-IP.02-0002/23-00 z dnia 28.06.2024 r., zwanej dalej „**Umową o dofinansowanie**".
18. Regulaminu naboru do Programu Akceleracyjnego Startup Spark 3.0, zwanego dalej "**Regulaminem**".

Strony uzgadniają co następuje:

DEFINICJE

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Akceleracji - należy przez to rozumieć profesjonalne działania realizowane na rzecz startupów prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój;

Akceleratorze – należy przez to rozumieć ŁSSE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi realizującą opracowany we współpracy z Partnerami Biznesowymi i ekosystemowymi Program Akceleracyjny Startup Spark 4.0 Edycja: Rethink; Jest to podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego oraz na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji**;**

Aplikacji – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie wypełniony przez Grantobiorcę, stanowiący **Załącznik nr 6** do Umowy;

Głównej Ścieżce Branżowej– należy przez to rozumieć 7 obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), tj. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz obszary wskazane przez Partnera Biznesowego - szczegółowo opisane na stronie internetowej https://startupspark.sse.lodz.pl;

Grancie - środki finansowe, o których mowa w art. 41 ust. 5 ustawy wdrożeniowej stanowiące pomoc de minimis.

Grantobiorcy – (dalej również „Startup") należy przez to rozumieć mikro- lub małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w art. 22 rozporządzenia KE nr 651/2014, tj. takiego, który jest uczestnikiem Programu Akceleracyjnego; podmiot, o którym mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej;

Indywidualnym Planie Akceleracji (IPA) – należy przez to rozumieć plan pracy Akceleratora oraz Odbiorcę Technologii z danym Grantobiorcą, trwający nie dłużej, niż 180 dni od daty rozpoczęcia programu określonej w Załączniku nr 1 Indywidualny plan Akceleracji (harmonogram) na realizację działania "Akceleracja", obejmujący profesjonalne działania prowadzące do rozwoju produktu startupu, mające na celu umożliwienie pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u odbiorcy technologii, na który składa się Budżet, czyli zestawienie wydatków w ramach przyznanego Grantu oraz Harmonogram, czyli Kamienie milowe, wskaźniki oraz data ich osiągnięcia;

Istotnym naruszeniu - należy przez to rozumieć odmowę lub nieusprawiedliwioną absencję w wydarzeniach zaplanowanych przez ŁSSE oraz w szczególności, każde zawinione działanie lub zaniechanie Startupu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub Umowy o powierzenie grantu, które prowadzi lub może prowadzić do niezgodnego z celem Projektu wydatkowania, rozliczenia lub wykorzystania Grantu, powoduje lub może powodować powstanie nieprawidłowości, której nie da się usunąć lub naprawić, uzasadnia wszczęcie procedury odzyskiwania przyznanego Grantu, żądanie jego zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, a w uzasadnionych przypadkach także wypowiedzenie Umowy o powierzenie grantu oraz wykluczenie Startupu z udziału w programach akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz innych formach wsparcia Akceleratora i ŁSSE.

Kamieniu milowym – zaplanowane, mierzalne, obserwowalne i możliwe do udokumentowania zdarzenie, niezbędne dla postępu Indywidualnego Planu Akceleracji, którego wystąpienie umożliwia podjęcie działań związanych z osiągnięciem następnego określonego Harmonogramem Indywidualnego Planu Akceleracji kamienia milowego lub (w przypadku końcowego kamienia milowego) oznacza zakończenie Indywidualnego Planu Akceleracji;

Komercjalizacji Projektu – należy przez to rozumieć zawarcie przez Odbiorcę Technologii z Grantobiorcą transakcji obejmującej swoim zakresem sprzedaż praw własności lub odpłatne użytkowanie Projektu na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży Projektu (*revenue share*) lub inwestycję kapitałową w startup przez Odbiorcę Technologii lub Inwestora lub posiadany przez niego fundusz lub wprowadzenie Projektu na rynek;

ŁSSE – należy przez to rozumieć Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi;

MŚP – należy przez to rozumieć mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej;
Odbiorca Technologii – należy przez to rozumieć podmiot nawiązujący współpracę ze startupem zaangażowany w realizację Indywidualnego Planu Akceleracji i zainteresowany wdrożeniem rozwiązania startupu. Odbiorcami Technologii (OT) są duże przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Okresie realizacji Projektu - należy przez to rozumieć czas realizacji Indywidualnego Planu Akceleracji, liczony od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu do dnia osiągnięcia końcowego kamienia milowego trwający maksymalnie 180 dni, ale nie dłużej niż do 30.06.2028 r.
PARP – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości będącą Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.28 Startup Booster Poland II Osi priorytetowej: Środowisko sprzyjające innowacjom;
Partnerze Ekosystemowym – należy przez to rozumieć podmiot dysponujący zasobami i potencjałem służącym zwiększeniu szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w Programie w kraju lub zagranicą oraz wspierający program w upowszechnianiu wiedzy na temat GOZ do dużych przedsiębiorstw
Pomocy – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Startupowi przez ŁSSE w formie grantu;
Pomyśle biznesowym - należy przez to rozumieć pomysł, rozwiązanie, program lub inny projekt zgłoszony wskazany w Aplikacji stanowiącej **Załącznik nr 6** do Umowy, który chce rozwijać w Programie**;**
Postakceleracji – należy przez to rozumieć działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów;
Programie Akceleracyjnym (Programie) – należy przez to rozumieć program akceleracyjny Startup Spark 4.0 Edycja: Rethink realizowany przez ŁSSE, dedykowany mikro- lub małym przedsiębiorcom, opracowany we współpracy z Odbiorcami Technologii i Partnerami Ekosystemowymi oraz oparty na intensywnej współpracy startupu, Akceleratora i OT przy wykorzystaniu doświadczenia, zasobów, infrastruktury i potrzeb Odbiorcy Technologii (OT) oraz wsparcia w formie pieniężnej oferowanego przez Akcelerator. Obejmuje profesjonalne działania Akceleratora realizowane na rzecz startupów, adekwatne do ich zdiagnozowanych potrzeb, prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój, umożliwiające startupom co najmniej weryfikację możliwości pilotażowego wdrożenia innowacyjnego rozwiązania startupu z obszaru GOZ u OT, którego zastosowanie potencjalnie przyczyni się do zmiany modelu biznesowego (lub jego części) OT w kierunku obiegu zamkniętego. Program uwzględnia również działania polegające na propagowaniu wiedzy wśród dużych przedsiębiorstw na temat GOZ.
Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, zmierzające do rozwoju Pomysłu Biznesowego startupu, realizowane w ramach jego udziału w Programie, będące przedmiotem Umowy o powierzenie Grantu, wpisujące się w 7 dział tematyczny https://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/ (KIS) – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ);
Rachunku bankowym Grantobiorcy – należy przez to rozumieć nieoprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę, na który przekazywany będzie grant w ramach Programu;
Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Grantobiorcy, które uniemożliwiają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Grantobiorca nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec ani przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością;

Walidacji Projektu – należy przez to rozumieć potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że rozwiązania w ramach Indywidualnego Programu Akceleracji doprowadziły do zaplanowanych wyników w warunkach zbliżonych do rzeczywistych u Odbiorcy Technologii, zgodnych z założeniami Indywidualnego Programu Akceleracji.

Wszelkie definicje określeń i skrótów oraz opis realizacji Usług, których nie zawiera Umowa, podane są w Regulaminie. Strony potwierdzają znajomość i akceptują ustalenia zawarte w Regulaminie.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Pomoc udzielana Grantobiorcy w ramach Programu stanowi pomoc *de minimis*, do której mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia KE nr 2023/2831. Pomoc ta jest przekazywana po uprzedniej weryfikacji przez Akcelerator dopuszczalności udzielenia pomocy *de minimis* Grantobiorcy. Przed zawarciem umowy, niezależnie od złożonych oświadczeń Startupu, o których mowa w § 3 pkt. 1, Akcelerator dokona weryfikacji danych zawartych w formularzu oraz warunków i dopuszczalnej wysokości wypłaty pomocy de minimis, co najmniej przy pomocy Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Udział Grantobiorcy w Programie jest możliwy dzięki pozytywnej weryfikacji kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych do podpisania Umowy przez Akcelerator i rozpoczęcia Akceleracji trwającej maksymalnie 180 dni.
3. Akceleracja będzie realizowana w oparciu o **Szczegółowy Budżet Indywidualnego Planu Akceleracji** (zwany dalej „**Budżet IPA**") **i Harmonogram Indywidualnego Planu Akceleracji** (zwany dalej „**Harmonogramem IPA**"), stanowiący **Załącznik nr 1** do Umowy.
4. Budżet IPA przedstawia kalkulację wydatków pojedynczego Startupu niezbędnych dla osiągnięcia Kamieni milowych określonych w Harmonogramie IPA. Kalkulacja uwzględnia wyłącznie wydatki spełniające ogólne warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych kwalifikowalności, tj. niezbędne, zasadne i rzetelnie oszacowane w odniesieniu do każdego zakupu. Oszacowania każdego wydatku przedstawionego w Budżecie IPA Startup dokonuje i dokumentuje na podstawie obiektywnych informacji, w szczególności danych statystycznych lub cen rynkowych. Celowość, racjonalność i efektywność wydatków ujętych w Budżecie IPA podlega weryfikacji Akceleratora na podstawie wystandaryzowanej listy kontrolnej i zatwierdzeniu przez Akcelerator oraz właściwego Odbiorcę Technologii.
5. Harmonogram IPA przedstawia Kamienie milowe akceleracji danego Startupu wraz z planowanymi terminami ich osiągnięcia. Dla każdego Kamienia milowego powinien być przypisany co najmniej jeden wskaźnik odzwierciedlający istotę danego Kamienia milowego, wraz z określoną wartością docelową wskaźnika. Wszystkie wskaźniki uwzględnione w Harmonogramie IPA powinny być: konkretne, mierzalne, dostępne, realistyczne, określone w czasie i możliwe do udokumentowania. Wskaźnik (lub ich zestaw) przypisany dla konkretnego Kamienia milowego powinien zapewnić ustalenie stopnia realizacji Kamienia milowego. Harmonogram IPA określa metodę i dokumenty stanowiące podstawę weryfikacji wskaźników danego Kamienia milowego. Akcelerator zapewnia jednolitą, wystandaryzowaną metodę weryfikacji wskaźników stanowiącą element ścieżki audytu niezbędnej w odniesieniu do każdego Indywidualnego Planu Akceleracji.
6. Akceleracja będzie realizowana zgodnie z Indywidulanym Planem Akceleracji przez okres maksymalnie 180 dni.

Grantobiorca otrzymuje pomoc *de minimis* w wysokości .....PLN, celem objęcia Startupu profesjonalnymi działaniami prowadzącymi do rozwoju produktu oraz dodatkowo umożliwienia pilotażowego wdrożenia rozwiązania u Odbiorcy Technologii.

7. **Wypłata grantu następuje na rachunek bankowy Grantobiorcy o numerze .....** i uzależniona jest m.in. od realizacji Kamieni milowych określonych w Harmonogramie IPA, przy czym końcowy z Kamieni milowych oznacza obejmuje walidacje akcelerowanego rozwiązania, rozumianą jako co najmniej testy na infrastrukturze OT.
8. Realizacja poszczególnych Kamieni milowych jest dokumentowana poprzez podpisanie protokołu odbioru Kamienia Milowego przez startup, Akcelerator i Odbiorcę Technologii.
9. Akcelerator potwierdza weryfikację osiągnięcia Kamienia Milowego w ciągu 14 dni od poprawnie złożonej dokumentacji (tj. niewymagającej poprawy i/lub uzupełnienia) na sporządzonym w tym celu wystandaryzowanym formularzu, w którym określa zakres i sposób weryfikacji osiągniecia kamienia milowego.
10. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Akceleracją.
11. W przypadku, gdy startup nie udokumentuje realizacji któregokolwiek z Kamieni Milowych na zasadach i w terminie wynikających z Harmonogramu IPA, wypłata grantu przez Akcelerator zostaje wstrzymana.
12. Koszty kwalifikowane Grantu obejmują koszty działania Startupu niezbędne do:
    a. rozwoju produktu Startupu lub
    b. pilotażowego wdrożenia rozwiązania Startupu u Odbiorcy Technologii Powyższe koszty obejmują w szczególności koszty:
    c. wynagrodzeń pracowników Startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego planu akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno–prawnych;
    d. zakupu usług niezbędnych dla realizacji Kamieni milowych akceleracji;
    e. zakupu środków trwałych;
    f. zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
    g. działań informacyjno-promocyjnych.

13. Grant na rzecz Grantobiorcy wypłacany jest w transzach, w formie refundacji (po pozytywnym rozliczeniu wydatków) lub zaliczki w wysokości maksymalnie 30%, która może być przyznana jedynie na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, na realizację jednego wybranego kamienia milowego.
14. Pomoc finansowa przyznana Grantobiorcy na podstawie niniejszej Umowy rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
15. Wydatki poniesione przez Startup rozliczane są przez Akcelerator na podstawie zestawienia dokumentów księgowych poniesionych wydatków przedstawianego przez Startup. Startup zobowiązany jest zapewnić Akceleratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków, w tym dokumentacji dotyczącej zakupów przeprowadzonych w Projekcie. Akcelerator kontroluje wydatki Grantobiorcy wykazane w zestawieniu w oparciu o dokumentację księgową (faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzającą poniesienie wydatków uwzględnionych w zestawieniu wydatków, na zasadach określonych we właściwych procedurach oraz Umowie o dofinansowanie Projektu, Regulaminie naboru do Projektu Spark 4.0 oraz Umowie o powierzenie grantu. Zestawienie wydatków zawiera co najmniej: nr dokumentu księgowego, datę jego wystawienia, kwotę netto/brutto, opis wydatku i przyporządkowanie do właściwej pozycji w Budżecie IPA oraz datę dokonania płatności.
16. W przypadku, gdy kwota Grantu wynikająca z przedstawionego zestawienia wydatków jest niższa niż kwota przekazanej zaliczki, Akcelerator pomniejsza kolejną refundację na rzecz Startupu o powstałą

różnicę albo Startup dokonuje zwrotu niewydatkowanej części otrzymanej zaliczki w terminie określonym w Umowie o powierzenie grantu §10 ust.1.

17. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków, są w szczególności:
    a. dokumenty księgowe (faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzające poniesienie wydatków,
    b. dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Budżecie IPA; w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy również wskazać przyjęty przez Grantobiorcę kurs waluty,
    c. protokoły odbioru dokumentujących wykonanie robót, dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy.
18. Szczegółowe zasady rozliczenia grantu udzielonego w ramach Programu określa dokument *Zasady rozliczania grantów udzielonych grantobiorcom w projektach Smart UP - Startup Booster Poland Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027*, który stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy.
19. Zmiany w Harmonogramie IPA w odniesieniu do jednego lub więcej Kamieni milowych w zakresie:
    a. planowanego terminu ich osiągnięcia;
    b. nazwy i / lub wartości docelowej jednego lub więcej wskaźników właściwych dla danego kamienia milowego możliwe są wyłącznie przed upływem terminu wskazanego dla danego kamienia milowego w Harmonogramie, za zgodą Akceleratora oraz właściwego OT.
20. Dopuszcza się zmiany w sytuacjach, gdy niemożliwa jest realizacja wskaźnika z przyczyn niezależnych od startupu. Wskaźnik powinien być osiągnięty w czasie określonym w IPA.
21. Zmiany, o których mowa w ust. 18 odbywają się w formie wniosku o zmiany skierowanego do Akceleratora wraz z uzasadnieniem zmian z załączonym IPA i akceptacją Dyrektora Departamentu Innowacji i/lub osób wskazanych przez Akcelerator jako opiekunowie formalni i technologiczni dla Grantobiorcy, po uzyskaniu przez Grantobiorcę zgody od Odbiorcy Technologii
22. Zmiany, o których mowa w ust. powyżej zostaną podsumowane w aneksie końcowym do Umowy o powierzenie grantu podpisywanym na zakończenie współpracy, obejmującym zaktualizowany IPA o zmiany wnoszone w każdym kamieniu milowym. Zmiany te nie mogą naruszać warunków programu akceleracji określonych w Kryteriach wyboru projektów Scale Up Green w działaniu 2.28 Startup Booster Poland (FENG).
23. Indywidualny Plan Akceleracji w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie czasowo wstrzymany, co oznacza zatrzymanie działań akceleracyjnych opisanych w Harmonogramie IPA i wstrzymanie biegu terminu zakończenia programu na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
24. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 regulowane są w formie aneksu do Umowy i wymagają zatwierdzenia przez Akcelerator oraz właściwego Partnera Biznesowego (jeśli dotyczy).
25. Udział w Programie Akceleracyjnym jest bezpłatny, w formule *equity free*.

§ 2
ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Grantobiorca zobowiązany jest do realizacji Umowy z należytą starannością oraz wykorzystania Grantu na zasadach określonych w Umowie oraz w zakresie jaki został określony w Indywidualnym Planie Akceleracji, a nadto zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności:

a. do realizacji Projektu zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, w tym dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz zrównoważonego rozwoju i równych szans;
b. do realizacji Projektu zgodnie z zasadą równego traktowania mężczyzn, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami, zapewniając równość szans w zakresie rekrutacji, ochrony przed zwolnieniem, dostępu do szkoleń, wynagrodzeń, praw i podziału obowiązków oraz udziału w procesach decyzyjnych. Grantobiorca zobowiązany jest ponadto do realizowania Projektu z dołożeniem należytej staranności, tak aby jego produkt końcowy mógł być dostępny dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami;
c. do zakupu infrastruktury zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem na etapie zakupu lub procedury udzielenia zamówienia parametrów związanych ze zużyciem energii (o ile to możliwe);
d. do postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania powstawaniu odpadów w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Grantobiorca po zakończeniu użytkowania środków trwałych zakupionych w ramach Projektu zobowiązuje się postępować z nimi w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu odpadów. W przypadku, gdy środek trwały stanie się odpadem, Grantobiorca zobowiązuje się postępować z tym odpadem zgodnie z normami prawa dotyczącymi gospodarowania odpadami i z uwzględnieniem zaleceń producenta;
e. do zagospodarowania substancji/odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i z zastrzeżeniem ust. 8;
f. do realizacji Projektu zgodnie z wymogami określonymi:
    - dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2012.26.1 z 28.01.20212 r.);
    - dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.2010.20.7 z 26.01.2010 r.);
    - dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.1992.206.7 z 22.07.1992 r.);
    - dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1 z 22.12.2000 r.);

    - o ile dyrektywy te będą miały zastosowanie do danego Projektu;
    - do uodpornienia na zmiany klimatu w przypadku inwestycji w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat, zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt j Rozporządzenia Ogólnego;
g. do dochowania należytej staranności i zabezpieczenia sprzętu i systemów informatycznych przed cyberatakami.

2. Grantobiorca, zobowiązuje się przeznaczyć środki przekazane w ramach Grantu wyłącznie na koszty związane z realizacją Projektu i zgodnie z Harmonogramem oraz Budżetem IPA.
3. Grantobiorca nie może przenosić na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez ŁSSE.
4. Grantobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ŁSSE o wszelkich planowanych i podjętych działaniach, które mają na celu komercjalizację Projektu lub pozyskanie kapitału od Inwestora.

W ciągu 30 dni od zakończenia Indywidualnego Planu Akceleracji, Odbiorca Technologii, w przypadku nawiązania współpracy ze Startupem, ma prawo pierwszeństwa do komercjalizacji Projektu.

5. Grantobiorca zobowiązuje się wydatkować Grant zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
6. W okresie realizacji Projektu niedopuszczalne jest obejmowanie udziałów Grantobiorcy przez ŁSSE lub podmioty powiązane z ŁSSE, w rozumieniu § 3 ust. 7. Program Akceleracyjny wyklucza możliwość obejmowania w okresie realizacji Indywidualnego Planu Akceleracji udziałów w akcelerowanych Startupach przez Akcelerator lub podmioty z nimi powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2023 poz. 462).
7. Grantobiorca zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu w rozumieniu art. 65 Rozporządzenia ogólnego przez okres 3 lat od daty płatności końcowej na rzecz Akceleratora, dokonanej przez PARP.
8. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji obowiązków w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz poddania się kontroli przeprowadzonej przez Akcelerator, Instytucję Pośredniczącą lub uprawnione podmioty.
9. Strony zobowiązują się do współpracy na zasadach określonych w Umowie przez cały okres realizacji i okres trwałości Projektu, w tym w szczególności w ramach działań postakceleracyjnych, a w razie konieczności także po jego zakończeniu, jeżeli będzie to niezbędne do wywiązania się ze wszelkich obowiązków związanych z udziałem w Programie zarówno przez Grantobiorcę jak i przez ŁSSE, w tym obowiązków ciążących na ŁSSE względem PARP.
10. Grantobiorca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się udzielać ŁSSE oraz podmiotom przez nią upoważnionym wszelkich informacji lub udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Umowy i wydatkowania dofinansowania w terminie wskazanym przez ŁSSE.
11. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanego Projektu przez Akcelerator, Instytucję Pośredniczącą i inne instytucje do tego uprawnione, w tym do udostępnienia w swojej siedzibie (w jednym pomieszczeniu) uporządkowanej i prawidłowo opisanej dokumentacji, potwierdzającej rozliczone we wnioskach o płatność wydatki, w celu ich weryfikacji.
13. 12. Grantobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielonej z funduszy strukturalnych oraz przechowywania, w szczególności w zakresie wskazanym w § 8, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, zgodnie z art. 82 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego.ŁSSE zobowiązuje się do weryfikacji zgodności projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego przez cały okres realizacji.
14. ŁSSE zobowiązuje się do przyjmowania i weryfikacji wniosków o płatność zawierających szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków, sporządzanych przez Grantobiorców, w tym oceny kwalifikowalności poniesionych przez Grantobiorców wydatków.
15. ŁSSE zobowiązuje się do dokonywania płatności na rzecz Grantobiorców.
16. ŁSSE zobowiązuje się do kontroli realizacji zadań realizowanych przez Grantobiorców.

§ 3
OŚWIADCZENIA

1. Grantobiorca oświadcza, że spełnia kryteria mikro- lub małego przedsiębiorstwa określone w Załączniku I do Rozporządzenia KE nr 651/2014, zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów MŚP, oraz że pomoc może być mu przyznana zgodnie z formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się

o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożonymi przez Grantobiorcę przy zawarciu Umowy, według stanu na dzień jej zawarcia. Przed zawarciem Umowy Akcelerator dokonał weryfikacji statusu Grantobiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia KE 651/2014.

2. Grantobiorca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do zakwalifikowania go do otrzymania pomocy *de minimis*, w tym również w zakresie przysługujących limitów otrzymania takiej pomocy przez jedno przedsiębiorstwo. Przed zawarciem Umowy Akcelerator dokonał weryfikacji kwalifikowalności Grantobiorcy do otrzymania pomocy w ramach Programu.
3. Grantobiorca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w § 19 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
4. Grantobiorca oświadcza i zapewnia, że posiada wyłączne prawo do zgłoszonego przez niego w ramach Programu Akceleracyjnego innowacyjnego Pomysłu Biznesowego objętego Projektem oraz że jest uprawniony do rozporządzenia pełnią praw do Projektu we własnym imieniu.
5. Grantobiorca oświadcza, że Pomysł Biznesowy lub jego elementy są wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego, nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym oraz że Grantobiorca nie zobowiązał się do zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym całości lub części Pomysłu Biznesowego, ani nie zawarł w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożył oferty osobom trzecim.
6. Oświadczenie złożone w ust. 5 ma również zastosowanie do poszczególnych składników Pomysłu Biznesowego oraz praw do niego, w tym w szczególności praw do własności intelektualnej, które w pełni przysługują Grantobiorcy, jak również do produktu lub jego poszczególnych składników będących finalnym rezultatem zrealizowanego Pomysłu Biznesowego.
7. Strony Umowy o powierzenie grantu oświadczają o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy Akceleratorem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Akceleratora lub osobami wykonującymi w imieniu Akceleratora czynności związane z realizacją programu akceleracji, a grantobiorcą, w szczególności poprzez:
   a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   b. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze przedsiębiorcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Grantobiorca oświadcza o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy grantobiorcą, a współpracującym z nim w ramach Indywidualnego Programu Akceleracji Odbiorcą technologii, w szczególności poprzez:
   a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   b. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze przedsiębiorcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Startup jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ŁSSE o wystąpieniu powyższego powiązania osobowego lub kapitałowego pomiędzy Startupem a wskazanymi podmiotami.

9. ŁSSE oświadcza, że pomiędzy nią, a Startupem, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ŁSSE, osobami wykonującymi w imieniu ŁSSE czynności związane z realizacją Programu, a także Partnerem Biznesowym współpracującym ze Startupem, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 7 lit. a-d powyżej.
10. Grantobiorca oświadcza, że przedmiot Projektu nie dotyczy rodzajów działalności, wykluczonych z możliwości uzyskania Pomocy, o których mowa w:
    a. § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;
    b. art. 3 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu Inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
11. Grantobiorca oświadcza, że nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie:
    a. art. 6b ust. 3 ustawy o PARP (Dz. U. z 2016 r. poz. 359),
    b. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
    c. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),
    d. art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.),

    oraz że nie jest podmiotem:

    e. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji (UE) uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
12. Wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia są działalności w zakresie:
    a. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
    b. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
    c. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
    d. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
    e. wyłączeń blokowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia KE nr 651/2014,

13. Działalności wykluczone wskutek sankcji przyjętych na podstawie:
    a. rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
    b. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
    c. decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi,
    d. decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

    w szczególności w zakresie: podmiotów wymienionych w ww. aktach; przedsiębiorców będących własnością podmiotów, w które są wymierzone sankcje lub powiązanych z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2023/2831; przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach przemysłu, w które są wymierzone sankcje - chyba że Grantobiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami;
14. Działalności wykluczone na podstawie:
    a. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    b. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ani na podstawie innych aktów prawnych;
15. Działalności wykluczone z uwagi na ciążenie na Grantobiorcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
16. Działalności wykluczone z uwagi na figurowanie przez Grantobiorcę w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich;
17. Działalności wykluczone z uwagi na niespełnienie kryteriów umożliwiających bycie beneficjentem pomocy *de minimis*, w tym w szczególności przekroczenie limitu pomocy *de minimis*;
18. Działalności wykluczone z uwagi na nieprowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.
19. Grantobiorca oświadcza, że w okresie trwania Umowy nie będzie starał się o uzyskanie dofinansowania tego samego Projektu będącego przedmiotem Umowy i nie uzyska innej pomocy ze środków publicznych na ten sam Projekt w zakresie wydatków zaplanowanych w ramach Indywidualnego Planu Akceleracji.
20. Grantobiorca oświadcza, że nie będzie korzystał z usług ŁSSE w ramach działalności wykluczonych z możliwości udzielania pomocy de minimis przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
21. Grantobiorca oświadcza, że nie istnieją przesłanki do wykluczenia go z Programu ze względu na istnienie okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub

zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, określonych w rozporządzeniach unijnych i przepisach krajowych.

§ 4
WYPŁATA GRANTU

1. Maksymalna kwota pomocy (wartość Grantu) przyznawana pojedynczemu Startupowi, *to 350 000,00 PLN (jako pomoc w formie pieniężnej nieobejmującej podatku od towarów i usług (VAT)).* Kwota pomocy (wartość Grantu) udzielana Startupowi ustalana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych, których niezbędność i racjonalność wykazana jest przez Startup na podstawie danych rynkowych i podlega weryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Akcelerator przed zawarciem Umowy.
2. Grantobiorca otrzymuje Grant w wysokości określonej umową, w § 1 ust. 6, zgodnie ze szczegółowym Budżetem IPA i Harmonogramem IPA**.**
3. Realizacja poszczególnych Kamieni milowych jest dokumentowana poprzez podpisanie protokołu odbioru Kamienia milowego przez Startup, Akcelerator i Odbiorcę Technologii.
4. W przypadku, gdy startup nie udokumentuje realizacji któregokolwiek z Kamieni milowych na zasadach i w terminie wynikających z Harmonogramu IPA, wypłata Grantu przez Akcelerator zostaje wstrzymana.
5. Osiągnięcie Kamieni Milowych jest oceniane na podstawie wskaźnika/ów określonych w Harmonogramie Indywidualnego Planu Akceleracji wraz z dokumentacją niezbędną do oceny wskaźnika/ów. Informację o osiągnięciu lub nieosiągnięciu każdego z Kamieni Milowych Grantobiorca sporządza w formie pisemnej i podlega ona zatwierdzeniu przez ŁSSE i Odbiorcę Technologii. Do rozliczenia ostatniego kamienia milowego, Grantobiorca załącza dodatkowo:
    a. raport z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych potwierdzających realizację działan wyszczególnionych w § 8 niniejszej Umowy
    b. raport z zakonczenia akceleracji podsumowujący działania akceleracyjne, wprowadzoną innowację i jej rezultaty, zgodnie z wzorem przekazanym przez Akcelerator.
6. Niezrealizowanie kamienia milowego wyklucza podjęcie dalszych działań opisanych w Harmonogramie Indywidualnego Planu Akceleracji i uprawnia ŁSSE do wypowiedzenia umowy.
7. Przyznana kwota pomocy nie może ulec zmianie w toku realizacji Indywidualnego Planu Akceleracji, z wyłączeniem jej zmniejszenia w przypadkach będących wynikiem poniesionych oszczędności w wydatkowaniu Pomocy lub w wyniku działania Siły wyższej.
8. ŁSSE może wstrzymać wypłatę zaliczki lub refundacji, w następujących przypadkach:
    a. wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową lub podejrzenia nieprawidłowości lub ich stwierdzenia, w tym nieprawidłowości wynikających z zadeklarowanych wydatków w szczegółowym Budżecie IPA;
    b. niezłożenia przez Grantobiorcę informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu po wcześniejszym wezwaniu go przez ŁSSE;
    c. niewykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
    d. stwierdzenia braku postępu w realizacji Projektu, który daje uzasadnione powody przypuszczać, że Projekt, lub któryś z Kamieni milowych nie zostanie osiągnięty w terminie;
    e. powzięcia przez ŁSSE informacji od organów państwowych lub innych upoważnionych instytucji o trwających czynnościach lub toczącym się postępowaniu, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu lub Umowy;

f. do czasu realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli;
g. nieustanowienia lub niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

9. ŁSSE ma obowiązek poinformować Grantobiorcę o podjęciu decyzji wstrzymującej wypłatę zaliczki lub refundacji.
10. ŁSSE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków na rachunek bankowy Grantobiorcy, wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w tym w szczególności:
    a. braku dostępności środków na rachunkach, z których realizowane są wypłaty Grantu;
    b. opóźnienia w przekazywaniu płatności z przyczyn leżących po stronie instytucji innych niż ŁSSE;
    c. wstrzymania lub odmowy przez uprawnione instytucje, w tym Komisję Europejską, wypłaty Grantu.

§ 5
MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, EWALUACJA

1. Podstawą wypłaty Grantu jest złożony przez Grantobiorcę wniosek zgodny z **Załącznikiem nr 7** do Umowy.
2. ŁSSE rozpatrzy wniosek o płatność i po jego zatwierdzeniu wypłaci wskazaną we wniosku kwotę w terminie 10. dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o płatność, pod warunkiem spełnienia przez Grantobiorcę obowiązków i dochowania terminów wskazanych w ust. 3-6 poniżej.
3. Grantobiorca zobowiązany jest poinformować ŁSSE niezwłocznie, jednakże nie później niż przed datą zakończenia danego Kamienia milowego wskazaną w Harmonogramie Indywidualnego Planu Akceleracji o zmianach w realizacji Projektu i problemach mogących wpłynąć na proces realizacji Projektu.
4. Grantobiorca zobowiązuje się przekazywać ŁSSE we wskazanym terminie wszelkie dokumenty i informacje związane z realizacją Projektu. Kontroli podlega w szczególności dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie Kamieni milowych (w tym właściwych dla nich wskaźników). Grantobiorca zobowiązany jest, przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym w okresie trwałości Projektu, do przekazywania ŁSSE wymaganych sprawozdań oraz informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W razie niewykonania tego obowiązku w wyznaczonym terminie albo wykonania go w sposób niepełny lub nienależyty, ŁSSE jest uprawniona do:
    a. wezwania Grantobiorcy do uzupełnienia lub skorygowania przekazanych informacji, dokumentów lub sprawozdań, wyznaczając dodatkowy termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe;
    b. przekazania informacji o niewywiązywaniu się Grantobiorcy z obowiązków sprawozdawczych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
    c. wykluczenia Grantobiorcy z możliwości korzystania z programów akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz innych form wsparcia oferowanych przez Akcelerator oraz ŁSSE przez okres 2 lat od dnia zakończenia Programu lub rozwiązania Umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
    d. w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania obowiązków sprawozdawczych, uznania takiego naruszenia za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy i skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 6, poprzez wypełnienie i przedstawienie do zapłaty weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową

5. ŁSSE oraz Odbiorca Technologii prowadzą bieżący monitoring postępów Indywidualnego Planu Akceleracji, ze szczególnym uwzględnieniem jego zgodności z Harmonogramem Indywidualnego Planu Akceleracji.
6. Grantobiorca zobowiązuje się do współdziałania z ŁSSE oraz PARP, bądź upoważnionymi przez nie podmiotami we wszelkich formach ewaluacji Projektu, zarówno w czasie realizacji Projektu, jak i do przekazywania informacji dotyczących komercjalizacji Projektu po zakończeniu Indywidualnego Planu Akceleracji, przez okres 3 lat od zakończenia Umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez ŁSSE z PARP.
7. Niewykonanie przez Grantobiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-6, może być przesłanką do przeprowadzenia kontroli doraźnej, a także wypowiedzenia Umowy.

§ 6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

1. Pomoc udzielana jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Grantobiorca na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na czas realizacji Umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń ŁSSE wynikających z realizacji Umowy, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla *in blanco*, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie", wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem wekslowym udzielonym przez co najmniej jednego ze wspólników (będącego osobą fizyczną) Grantobiorcy, i oświadczeniem poręczyciela wekslowego. Weksel z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem poręczyciela wekslowego, zgodnymi z wzorami stanowiącymi **Załącznik nr 2** do Umowy**,** powinny zostać podpisane:
    a. własnoręcznie przez osoby uprawnione Grantobiorcy, w obecności osoby upoważnionej przez ŁSSE, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, lub
    b. w obecności notariusza, który poświadcza własnoręczność podpisu wskazując w czyim imieniu i w jakim charakterze działa osoba składająca podpis, lub
    c. w obecności konsula, który poświadcza własnoręczność podpisu wskazując w czyim imieniu i w jakim charakterze działa osoba składająca podpis.
3. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia ŁSSE prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia w powyższym terminie stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez ŁSSE.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie terminów przedawnienia roszczeń jakie mogą wystąpić na gruncie realizacji postanowień Umowy, na pisemny wniosek Grantobiorcy. W przypadku braku złożenia wniosku przez Grantobiorcę, ŁSSE jest uprawniona do zniszczenia weksla *in blanco* wraz z wystawioną deklaracją wekslową, w terminie 6 miesięcy od upływu okresu przedawnienia roszczeń ŁSSE wynikających z Umowy.

§ 7
KONTROLA, AUDYT I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

1. Grantobiorca zobowiązuje się zgodnie z art. 24-27 Ustawy Wdrożeniowej poddać kontroli i audytowi w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonym przez ŁSSE, PARP oraz przez instytucje do tego uprawnione oraz udostępnić na żądanie ww. instytucji wszelką dokumentację związaną z Projektem

oraz realizowaną Umową.

2. Kontroli podlega dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie Kamieni milowych (w tym właściwych dla nich wskaźników). Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli.
3. Grantobiorca jest zobowiązany zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat realizacji Projektu.
4. ŁSSE powiadomi Grantobiorcę o planowanej kontroli, którą może przeprowadzić w miejscu realizacji Projektu lub w formie zdalnej nie później niż 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Powiadomienie odbędzie się za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w § 15 ust. 5 Umowy. Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia w swojej siedzibie (w jednym pomieszczeniu), Instytucji Zarządzającej, Instytucji lub instytucji przez nią upoważnionej, uporządkowanej i prawidłowo opisanej dokumentacji, potwierdzającej rozliczone we wnioskach o płatność wydatki, w celu ich weryfikacji.
5. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminach wskazanych w informacji pokontrolnej jaką przekaże mu ŁSSE lub instytucje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zastrzeżeń w zakresie prawidłowości poniesienia wydatków, ŁSSE pisemnie informuje o tym fakcie Grantobiorcę, a nadto ŁSSE jest uprawniona do wstrzymania Grantu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
7. W przypadku powzięcia przez ŁSSE informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Grantobiorcy, ŁSSE lub inna instytucja upoważniona może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
8. Grantobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu i Umowy przez okres 10 lat od dnia przyznania mu ostatniej części pomocy.
9. Grantobiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację w formie oryginałów, a jeżeli jest to niemożliwe, w formie ich uwierzytelnionych odpisów na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym również w formie elektronicznej wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejących wyłącznie w takiej wersji. Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z Projektem, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, zgodnie z art. 82 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego
10. Grantobiorca ma obowiązek poinformować ŁSSE o każdorazowej zmianie miejsca przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14. dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
11. ŁSSE może przedłużyć wymagany okres przechowywania dokumentacji, o którym mowa w ust. 8, informując o tym Grantobiorcę w terminie 30. dni przed upływem tego okresu.
12. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Grantobiorcę przed zakończeniem okresu, o którym mowa w ust. 8, Grantobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie w formie pisemnej ŁSSE o miejscu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

§ 8
INFORMACJA I PROMOCJA

1. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o udziale w Programie Startup Spark

4.0 Edycja: Rethink.

2. Grantobiorca jest zobowiązany do brania czynnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych Programu Akceleracyjnego, na zasadach określonych przez ŁSSE.
3. W okresie realizacji Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do oznaczenia znakiem UE, znakiem Funduszy Europejskich i znakiem Programu zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*:
    - wszelkich prowadzonych przez siebie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu;
    - wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, jakie podawane będą do wiadomości publicznej;
    - wszelkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
4. Ponadto, w okresie realizacji Projektu Grantobiorca zobowiązuje się oznaczyć znakiem UE, Funduszy Europejskich i znakiem Startup Spark 4.0 również swoją stronę internetową, jeżeli taką posiada.
5. Grantobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie znaku towarowego, oznaczenia słownego graficznego lub słowno-graficznego Grantobiorcy przez ŁSSE i PARP, na wszelkich materiałach marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem Akceleracyjnym, również po zakończeniu Programu Akceleracyjnego.
6. Grantobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach marketingowych i informacyjnych dotyczących lub związanych z Programem Akceleracyjnym. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania informacji ŁSSE o przebiegu wdrożenia Projektu, które mogą zostać wykorzystane przez ŁSSE przy publikacjach ŁSSE podsumowujących Program Akceleracyjny.
7. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Grantobiorcy w zakresie informacji i promocji zawiera *Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*, który stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy.

§ 9
TRYB I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

1. ŁSSE może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli pomimo wezwania do usunięcia naruszeń związanych z realizacją postanowień Umowy oraz udzielenia w tym celu dodatkowego 1-tygodniowego terminu, Grantobiorca:

- nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 2. Tygodni od dnia ustalonego jego rozpoczęcia;
- odmówił poddania się kontroli lub audytowi ŁSSE lub innemu podmiotowi do tego upoważnionemu, uniemożliwił bądź utrudnił ich przeprowadzenie, albo nie wykonał zaleceń kontrolnych;
- w terminie określonym przez ŁSSE lub inny podmiot uprawniony nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości lub nie złożył stosownych wyjaśnień lub dokumentów;
- nie zapewnił terminowego postępu prac w realizacji Projektu określonych w Harmonogramie IPA;
- dopuścił się naruszenia innych postanowień Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogły mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji Projektu.

2. ŁSSE może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Grantobiorca:

- przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty w celu uzyskania pomocy, na każdym etapie realizacji Projektu;
- zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub z rażącym naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- wykorzystał Grant niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- pobrał pomoc nienależną lub w nadmiernej wysokości;
- zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, pozostaje pod zarządem komisarycznym lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne bądź wniesiono wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości;
- nie zrealizował Kamienia milowego Projektu;
- przeniósł na inny podmiot prawa, obowiązki lub wierzytelności wynikające z Umowy, bez wcześniejszego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody ŁSSE;
- naruszył obowiązek, określony w § 2 ust. 8;
- wystąpią inne okoliczności, które spowodują, że dalsze wykonywanie Umowy stanie się niemożliwe lub niecelowe.

3. Wypowiedzenie Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu winno być dokonane w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia.

§ 10
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, ZWROT UDZIELONYCH ŚRODKÓW ORAZ DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

1. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 jest tożsame z obowiązkiem zwrotu przez Grantobiorcę całości otrzymanej pomocy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14. dni od wypowiedzenia Umowy, wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym Grantobiorca otrzymał pomoc.
2. Zaniechanie przez Grantobiorcę zwrotu otrzymanej pomocy uprawnia ŁSSE do skorzystania z wszelkich dostępnych środków zmierzających do odzyskania stosownych należności, a w szczególności do skorzystania z ustanowionej formy zabezpieczenia o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
3. Kosztami działań zmierzających do odzyskania wartości udzielonej pomocy o których mowa w ust. 2 powyżej ŁSSE obciąży Grantobiorcę.
4. ŁSSE, poza prawem żądania zwrotu przyznanej pomocy, w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 i 2 przysługuje prawo wstrzymania pomocy na rzecz Grantobiorcy.
5. Akcelerator oraz Grantobiorca zobowiązani są do udostępnienia upoważnionym instytucjom wszelkich dokumentów, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja realizacji poszczególnych Indywidualnych Planów Akceleracji, jak również prawidłowości przyznanej i udzielonej Startupom pomocy finansowej w formie pieniężnej.
6. W przypadku wykrycia przez Akcelerator nieścisłości lub nieprawidłowości, Akcelerator w pierwszej kolejności wzywa Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień w terminie 2. dni roboczych. Jeżeli wyjaśnienia i/lub przedstawione dokumenty są niewystarczające/niesatysfakconujące przeprowadzona zostanie kontrola doraźna w miejscu realizacji Projektu.
7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, która nie jest możliwa do usunięcia lub naprawienia zostanie wszczęta procedura odzyskiwania przyznanego Grantu - Akcelerator wystosuje pismo z wypowiedzeniem Umowy z równoczesnym wezwaniem Grantobiorcy do zwrotu przyznanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14. dni od odebrania wypowiedzenia Umowy. W przypadku zaniechania zwrotu, ŁSSE ma prawo podjąć czynności zmierzające do odzyskania należnych świadczeń z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, a w szczególności do skorzystania z ustanowionej formy zabezpieczenia o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy o powierzenie grantu w trybie wskazanym w ustępie powyżej, Startup zostaje wykluczony z możliwości korzystania z programów akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz innych form wsparcia oferowanych przez Akcelerator oraz ŁSSE przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy.

§ 11
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, o których dowiedziały się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
2. Przez informacje poufne należy przede wszystkim rozumieć wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości dane dotyczące klientów, konkurentów, informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne Stron, a nadto wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1 trwa przez okres obowiązywania Umowy, a nadto przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
4. Strony zobowiązują się także do powstrzymania się od przekazywania lub ujawnienia niejawnych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Grantobiorcy bądź ŁSSE.
5. Przez informację niejawną należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące istotnych dla działalności Stron okoliczności, które nie zostały ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a nadto fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności. W szczególności obowiązek ten dotyczy istotnych dla działalności Stron informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how, których ujawnienie może spowodować szkodę dla majątku Strony.
6. Grantobiorca wyraża zgodę na podejmowanie przez ŁSSE działań promocyjnych dotyczących Udziału Grantobiorca w Programie w tym dotyczących Projektu, w szczególności poprzez przedstawianie informacji dotyczących Projektu, które nie stanowią tajemnicy handlowej / tajemnicy przedsiębiorstwa Grantobiorcy.
7. Grantobiorca oświadcza, że ma świadomość, iż może zostać wezwany do zawarcia umowy o zachowaniu poufności z Odbiorcą Technologii.

§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ŁSSE nie ponosi odpowiedzialności wobec Grantobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że do niewykonania lub nienależytego wykonania doszło z winy umyślnej ŁSSE, albo w wyniku rażącego niedbalstwa.
2. Odpowiedzialność ŁSSE nie obejmuje utraconych przez Grantobiorcę korzyści.
3. ŁSSE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Grantobiorcę wobec osób trzecich w związku z realizacją Projektu.

§ 13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ŁSSE zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych Grantobiorcy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Grantobiorca został poinformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane przez ŁSSE na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwane „RODO"), dla celów związanych z grantem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy.
3. Strony zobowiązują się wykonywać spoczywające na nich obowiązki, wynikające z przepisów RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FENG 2021-2027 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Podanie przez osoby fizyczne tworzące startup danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia niniejszej Umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Umowy.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w szczególności: PARP, Rzecznikowi Funduszy Europejskich, ekspertom, Instytucji Audytowej, instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FENG 2021-2027, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez ŁSSE zadań, w tym: Odbiorcom Technologii, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne (przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami).
6. Każda ze Stron potwierdza, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników/zleceniobiorców drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy.
7. Grantobiorca jest zobowiązany do przekazania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna), określonych w **Załączniku nr 10** do Umowy odpowiednio osobom reprezentującym i pracownikom / zleceniobiorcom Grantobiorcy, których dane zostały przekazane ŁSSE.
8. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności danych osobowych, do których będą miały dostęp w trakcie realizacji niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
9. Strony zobowiązane są do zapewnienia takich warunków przetwarzania danych, aby uniemożliwić dostęp do wykorzystywania informacji osobom nieupoważnionym w czasie realizacji niniejszej Umowy i po jej wygaśnięciu.
10. Strony zobowiązane są do zapoznania swoich pracowników/zleceniobiorców z zasadami zachowania poufności informacji, o których mowa w niniejszej Umowie.
11. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania drugiej Strony o każdym przypadku naruszenia ochrony danych udostępnionych przez nie w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

§ 14

KOMUNIKACJA STRON

1. Strony przewidują w szczególności następujące formy komunikacji w ramach wykonywania Umowy:
- listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- przesyłką kurierską;
- za pomocą poczty elektronicznej.

2. Korespondencja będzie uznana za doręczoną z momentem doręczenia listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru, odebrania przesyłki kurierskiej, wysłania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencję przesłaną drogą pocztową uważa się za skutecznie doręczoną także w przypadku, gdy odbiorca odmawia jej odbioru oraz w przypadku bezskutecznego upływu 7–dniowego terminu do jej odbioru określonego w ponownym zawiadomieniu pocztowym o jej przesłaniu.
3. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Grantobiorca nie poinformował o zmianie danych do korespondencji lub przesłana korespondencja zostanie zwrócona z adnotacją operatora pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki np. „adresat wyprowadził się", „nie podjęto w terminie", „adresat nieznany".
4. Jeżeli Grantobiorca odmawia przyjęcia korespondencji uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia oświadczenia o odmowie jej przyjęcia przez Grantobiorcę.
5. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:

a) po stronie Grantobiorcy:
- dla poczty tradycyjnej:

……
- dla poczty elektronicznej:

……..

b) po stronie ŁSSE:

dla poczty tradycyjnej:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź
- dla poczty elektronicznej:

magda.kubicka@sse.lodz.pl
ewa.grabowska@sse.lodz.pl

6. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji Umowy są:

po stronie Grantobiorcy:

a) **……**

b) po stronie ŁSSE:
- **Magda Kubicka, tel. +48 607 779 755**
- **Ewa Grabowska-Pałęga, tel. +48 667 745 055.**

7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 lub 6, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zmiany tych danych. Do czasu powiadomienia, zgodnie z ust. 3 powyżej korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uznaje się za skutecznie doręczoną.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu, jak również związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku wystąpienia przesłanek wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, Strony są uprawnione do odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji.
3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ŁSSE.
4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

§ 16
ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowi Regulamin Naboru do Programu Akceleracyjnego Spark 4.0 Edycja: Rethink oraz wymienione niżej załączniki:

1. Indywidualny plan Akceleracji (budżet i harmonogram);
2. Wzór weksla, deklaracji wekslowej oraz Oświadczenia poręczyciela wekslowego;
3. Wydruk z KRS Grantobiorcy (aktualny odpis);
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenia o statusie przedsiębiorcy;
6. Aplikacja;
7. Wzór wniosku o wypłatę grantu;
8. Zasady rozliczania grantów udzielonych grantobiorcom w projektach Smart UP - Startup Booster Poland Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;
9. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;
10. Klauzula informacyjna

……..	……..
ŁSSE	**GRANTOBIORCA**